مات السيّد والزوج ولم يُعلم السابقُ فإن كان بين موتيْهما اكثر من عدّة الأمة او جُهل فعدّة حرّة وما تُستبرأ به الأمة وفي الأقلّ عدّةُ حرّة وهل قدرُها كأقلّ او أكثر قولان ،

باب

حصول لبن امرأة وان ميّتةً وصغيرةً بوَجُورٍ وسَعُوطٍ او حُقنةٍ يكون غذآءً او خلط لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمةٍ واكتحالٌ به محرِّم ان حصَل في الحولين او بزيادة الشهرين الا ان يستغني ولو فيهما ما حرّمه النسبُ الا أمّ أخيكَ او أُختك وأمّ ولد ولدك وجدّة ولدك وأُختَ ولدك وأُمّ عمّك وعمّتِك وأمّ خالك وخالتِك فقد لا يحرُمْن من الرضاع وقُدّر الطفْلُ خاصّةً ولدًا لصاحبةِ اللبن ولصاحبه من وطْئه لانقطاعه وان بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام إلّا ألّا يُلحق الولد به وحرُمت عليه ان أرضعت من كان زوجا لها لأنّها زوجةُ ابنه كمُرضِعة بائنة او مرتضَعٍ منها وان أرضعت زوجتيْه اختار وان الأخيرةَ وان كان قد بنى بها حرُم الجميعُ وأُدّبت المتعمّدةُ للإفساد وفُسخ نكاحُ المتصادقيْن عليه كقيام بيّنة على إقرار أحدهما قبل العقْد ولها المسمّى بالدخول الا ان تعلم فقط فكالغارّة وان ادّعاه فأنكرت أُخذ بإقراره ولها النصف وان ادّعتْه وانكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وإقرارُ الأبويْن مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي احدهما ولا يُقبل منه أنّه أراد الاعتذار بخلاف أمِّ أحدهما فالتنزّهُ ويثبت برجُل وامرأة وبآمرأتيْن ان فشا قبل العقد وهل تُشترط العدالةُ مع الفُشُوّ تردّد وبرجُليْن لا بأمرأة ولو فشا ونُدب التنزّهُ مطلقا ورضاعُ الكُفر معتبَر والغِيلةُ وطْءُ المُرضِع وتجوز ،

باب